رجل جرح عمدا فصالح في مرضه بأرشه او غيره ثم مات من مرضه
جاز ولزم وهل مطلقا أو ان صالح عليه لا ما يؤول اليه تاويلان
وان صالح احد وليين فللآخر الدخول معه وسقط القتل كدعواك
صلحه فأنكر وان صالح مُقرٌّ بخطإ بماله لزمه وهل مطلقا او ما دفع
تاويلان لا ان ثبت وجهل لزومه وحلف ورُدّ ان طلب به مطلقا
او طلبه ووُجد وان صالح احد ولدين وارثين وان عن إنكار فلصاحبه
الدخول كحقّ لهما في كتاب او مطلقٍ الا الطعام ففيه تردّد الا ان
يشخص ويُعذر اليه في الخروج او في الوكالة فيمتنع وان لم يكن
غير المقتضى او يكون بكتابين وفيما ليس لهما وكُتب في كتاب
قولان ولا رجوع ان اختار ما على الغريم وان هلك وان صالح على
عشرة من خمسينه فللآخر إسلامها وأخذ خمسة من شريكه ويرجع
بخمسة واربعين ويأخذ الآخرُ خمسة وان صالح بمؤخّر عن مستهلك
لم يجزْ الا بدراهم كقيمته فأقلّ او ذهب كذلك وهو ممّا يباع به كعبد
آبق وان صالح بشقص عن موضحتيْ عمد وخطإ فالشفعة بنصف
قيمة الشقص وبديةِ الموضحة وهل كذلك ان اختلف الجرح تاويلان ٭

باب

شرط الحوالة رضا المحيل والمُحال فقط وثبوت دَيْن لازم فإن أعلمه
بعدمه وشرط البراءة صحّ وهل الا ان يفلس او يموت تاويلان
وصيغتها وحلولُ المُحال به وان كتابةً لا عليه وتساوي الدَّيْنين
قدْرًا وصفةً وفي تحوّله على الأدنى تردّد والّا يكونا طعاما من
بيع لا كشفه عن ذمّة المحال عليه ويتحوّلُ حقّ المُحال على
المحال عليه وان افلس او جحد الا ان يعلم المُحيلُ بإفلاسه فقط وحلف
على